

वज्जिापन_(नयिमन_गर्ने)_ऐन_२०७६

English title: Advertisement (Regulation) Act, 2019

वज्जिापन (नयिमन गर्ने) ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति २०७६ । ०७ । ०८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १४ । वज्जिापन नयिमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: वस्तु वा सेवाको बजार प्रवर्द्धन वा बिक्री, वितरण गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचार प्रसारको लागि गरिने वज्जिापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायलाई नयिमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वज्जिापन (नयिमन गर्ने) ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले बोर्डको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमन तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ग) "बोर्ड" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको वज्जिापन बोर्ड सम्झनु पर्छ । (घ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रवर्धन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ङ) "वज्जिापन" भन्नाले कुनै वस्तु, सेवा, कार्यक्रम वा अवसरको बारेमा छापा, विद्युतीय माध्यम, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, होर्डिङ्ग बोर्ड, बेलुन वा कुनै संरचना लगायतका माध्यमबाट सार्वजनिक रुपमा प्रचार प्रसार गरिएको वा प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको शब्द, वाक्य, चित्र, तस्बिर, सङ्केत, पोस्टर, पर्चा, प्रकाश, चिन्ह, संरचना वा जुनसुकै किसिमको श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य सम्झनु पर्छ । (च) "सदस्य" भन्नाले बोर्डको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (छ) "होर्डिङ्ग बोर्ड" भन्नाले वज्जिापन प्रदर्शनको लागि राखिएको वा राखिने साधन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले डिजिटल डिस्प्ले, चलदृश्य बोर्ड, एलसीडी बोर्ड, लडि बोर्ड, रोलर बोर्ड, ग्लो बोर्ड, नयोन साइन, प्रोजेक्टर, स्टल डिस्प्ले वा यस्तै अन्य प्रवर्धन वा प्रकारका बाह्य वज्जिापनको साधनलाई समेत जनाउँछ । (ज) "वज्जिापन दाता" भन्नाले आफ्नो पक्षबाट वज्जिापन प्रकाशन, प्रसारण गर्न वा वज्जिापन राख्न लगाउने वा वज्जिापन गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ । (झ) "वज्जिापन एजेन्सी" भन्नाले वज्जिापन सम्बन्धी सामग्री उत्पादन, वितरण वा वज्जिापन सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका फर्म, संस्था वा कम्पनी सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वज्जिापन सम्बन्धी व्यवस्था । ३. वज्जिापन गर्न सकिने: कुनै आफूले बिक्री वितरण गर्ने वस्तु वा सेवाको गुण वा विशेषता समेत उल्लेख गरी त्यस्ता वस्तु वा सेवाको प्रवर्द्धन गर्न वा उपभोक्ता समक्ष वस्तु वा सेवाको छनोटको जानकारी पुर्याउने वा आफूले आयोजना गरेको कुनै कार्यक्रम वा अवसरको बारेमा जानकारी दिने वा सार्वजनिक हितको लागि कुनै विषयमा जानकारी गराउने यस ऐन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही वज्जिापन गर्न वा गराउन सक्नेछ । ४. होर्डिङ्ग बोर्डबाट वज्जिापन गर्न अनुमतपत्र लानि पर्ने: (१) सार्वजनिक स्थलबाट देखिने गरी होर्डिङ्ग बोर्ड राख्न र त्यसमा वज्जिापन गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमतपत्र लानि पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो पेशा वा व्यवसाय गर्ने घर वा कार्यालयको परिसरभित्र सार्वजनिक सडक वा जग्गामा बाधा नपर्ने वा सर्वसाधारणको सुरक्षामा असर नपर्ने गरी आफ्नो पेशा वा व्यवसायका सम्बन्धमा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी तोकिएको आकारमा नबढ्ने गरी होर्डिङ्ग बोर्ड राखी वज्जिापन गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम होर्डिङ्ग बोर्डबाट वज्जिापन गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतपत्रको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा नविदन दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त नविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी स्थानीय तहको कार्यालयले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम होर्डिङ्ग बोर्डबाट वज्जिापन गर्ने अनुमतपत्र दिने मनासबि देखेमा अनुमतपत्र दिनेछ । त्यसरी अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई संस्थाले अनुमतपत्रमा उल्लिखित अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो होर्डिङ्ग बोर्ड हटाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा होर्डिङ्ग बोर्डबाट त्यस्तो वज्जिापन गर्न अनुमतपत्र दिने सकिने छैन:- । (क) यस ऐन वा प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने वज्जिापन भएमा, । (ख) सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न बाधा वा असुविधा हुने भएमा, । (ग) शहर वा स्थानको प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा, । (घ) धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक स्थल वा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थानहरूको मौलिक संस्कृति तथा प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा, । (ङ) सडक पेटी तथा सार्वजनिक स्थानमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा, । (च) विद्युत्, टेलिफोन लगायतका खम्बामा त्यस्तो बोर्ड राख्ने विषयमा, । (छ) सवारी आवागमनमा असर पर्ने भएमा, । (ज) कुनै घरको झ्याल, ढोका छेकी त्यस्तो घरमा हावा र घाम आउने बाधा पुग्ने भएमा, । (झ) स्थानीय कानूनमा तोकिएको अन्य व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी । (६) होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने अनुमतपत्रको लागि दिने नविदन, नविदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने विवरण तथा कागजात, दस्तुर तथा त्यस्तो अनुमतपत्रको अवधितथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुनेछ । ५. वज्जिापन गर्न नहुने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका विषयमा वज्जिापन गर्न पाइने छैन:- । (क) प्रचलित नेपाल कानूनले उत्पादन, बिक्री, वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न नबिध गरेका कुनै वस्तु, पदार्थ वा सेवाको उत्पादन, बिक्री, वितरण, उपयोग वा

प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने वषियमा, । (ख) जुवा खेलन खेलाउन वा प्रचलति कानून बमोजमि अनुमति निलएको चट्टिठा कनिन कनिउन प्रोत्साहन गर्ने वषियमा, । (ग) प्रचलति कानून बमोजमि अश्लील माननि वषिय वा तत्सम्बन्धी अन्य वषिय, वस्तु वा सेवाको उपयोग वा प्रयोग गर्न वा प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने वषियमा, । (घ) हतियार वा वस्फोटक पदार्थ वा नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने अन्य यस्तै वस्तु वा पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने वषियमा, ।

(ङ) चकित्सकको सफारसिमा मात्र बिक्री गरिने औषधहरूको वषियमा, । (च) नेपालमा बिक्री, वितरण वा प्रयोगको लागि प्रचलति कानून बमोजमि अनुमति लनु पर्नेमा त्यस्तो अनुमति प्राप्त भइनसकेको वस्तु वा सेवाको वषियमा, । (छ) प्रचलति कानूनले वजिजापन गर्न नषिध गरेका वषियमा, । (ज) वदियालय तथा वशिवदियालयको पाठ्यपुस्तकमा, । तर शैक्षिक जानकारी दनि वषिय उल्लेख गर्न बाधा पर्ने छैन । (झ) अन्धवशिवसालाई प्रोत्साहन हुने वषियमा । (२) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजमि हुने गरी वजिजापन गर्न पाइने छैन:- । (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता वा सङ्घीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने गरी, । (ख) राज्यद्रोह, अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरोत्साहन गर्ने गरी, । (ग) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, नेपालको नशान छाप वा त्यसको कुनै वा सबै भाग वा राष्ट्रिय वभित्तको प्रयोग गरी वा त्यसको अवमूल्यन हुने गरी, । (घ) गाली बेइज्जती हुने गरी, । (ङ) सार्वजनिक शषिटाचार वा नैतिकताको प्रतकिल हुने गरी, । (च) शर्मप्रति अवहेलना गर्ने, लैङ्गिक वभिद एवं जातीय छुवाछूतलाई दुरोत्साहन गर्ने गरी, । (छ) धर्म, वर्ण, लङ्गि, जात, जाति वा समुदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने वा आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अपाङ्गता लगायतका कुनै पनि आधारमा वभिद हुने गरी, । (ज) ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डजाइन लगायतका औद्योगिक सम्पत्तिको हकवालाको अनुमति वा स्वीकृति बिना प्रयोग गरी, । (झ) स्वदेशी वा अन्य कुनै उत्पादनलाई हतोत्साहति र नरुत्साहति गर्ने गरी । (ज) भ्रम वा अफवाह फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने वा अन्य यस्तै अमर्यादति व्यवहार गर्ने गरी, । (ट) स्वच्छ प्रतसिप्रधामा प्रतकिल असर पार्ने गरी, । (ठ) अरूको उत्पादन वस्तु वा सेवासँग तुलना गरी त्यस्तो उत्पादन वस्तु वा सेवालाले कमसल वा नराम्रो देखाउने गरी, । (ड) कानून बमोजमि गोप्य रहेका वषियमा जानकारी गराउने गरी, र । (ढ) प्रचलति कानून प्रतकिल हुने गरी । (३) कसैले पनि निरिवाचनको स्वच्छतामा प्रतकिल असर पार्ने गरी वा निरिवाचनमा अवरोध गर्ने गरी वजिजापन गर्न गराउन पाइने छैन । ६. वजिजापनरहतिकेही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झकिएको । प्रसारण गर्नु पर्ने: (१) नेपालमा प्रसारण हुने वदिशी टेलिभिजन च्यानलहरूले वजिजापनरहति (क्लनि फडि) प्रसारण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा वदिशी च्यानलसँग डाउनलोड गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरसकेका संस्थाहरूले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र वजिजापनरहति (क्लनि फडि) प्रसारण गर्नु पर्नेछ । (३) वदिशी वजिजापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबडि गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (४) वजिजापनरहति प्रसारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

७. वजिजापन गर्न नषिधति क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने: (१) स्थानीय तहले बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक वा पुरातात्विक स्थल, शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा त्यस्तो स्थल वा संस्थाबाट नश्चिति दुरीभित्र सबै प्रकार वा वषियका वा कुनै खास प्रकार वा वषियमा वजिजापन गर्न नपाउने गरी वजिजापन नषिधति क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । त्यसरी नषिधति क्षेत्र घोषणा गरेको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नषिधति क्षेत्रमा त्यसरी नषिध गरिएको प्रकार वा वषियका वजिजापन गर्न पाइने छैन । ८. खास समय निर्धारण गर्न सक्ने: (१) बोर्डले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइन वा यस्तै वदियुतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन हुने कुनै खास वषियका वजिजापनको लागि त्यस्तो वजिजापन प्रसारण गर्ने वा प्रकाशन गर्ने समयावधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निर्धारण गरिएको समयावधि बाहेकको अन्य समयमा त्यस्ता वषियको वजिजापन प्रसारण वा प्रकाशन गर्न पाइने छैन । ९. वजिजापनमा वजिजापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देश उल्लेख गर्नु पर्ने: (१) वजिजापनमा जसको तर्फबाट वजिजापन गरिने हो त्यस्तो व्यक्तिको नाम, ठेगाना स्पष्ट रुपले उल्लेख हुनु पर्नेछ । (२) वजिजापन गरिएको वस्तु वा सेवाको प्रयोग गर्दा हुन सक्ने असर वा अवलम्बन गर्नु पर्ने सचेतनाको वषियमा वजिजापनमा उपयुक्त तवरले चेतावनीमूलक सन्देश समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । १०. मन्जुरी नलाई ईमेल वा एस एम एस बाट वजिजापन गर्न नहुने: (१) सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी बिना कसैको ईमेल वा मोबाइलमा ईमेल वा एस.एम.एस.बाट वजिजापनमूलक सन्देश वा ईमेल पठाउन पाइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सार्वजनिक हतिको लागि जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्न वा वपिदको अवस्थामा पूर्वसूचना वा जानकारी पठाउन सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी नभए पनि बाधा पर्ने छैन । ११. प्रचलति कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने: प्रचलति कानूनले कुनै खास प्रकारको वस्तु वा सेवाको वजिजापनको लागि कुनै खास प्रक्रिया, शर्त वा मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने गरी निर्धारण गरेकोमा यस ऐनमा लेखिएको वषियको अतिरिक्त त्यस्तो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया, शर्त वा मापदण्ड समेत पालना गर्नु पर्नेछ । १२. आधिकारिक

रुपमा जानकारी नभई वजिजापन गर्न नहुने: (१) वजिजापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने वदियुतीय, अनलाइन, छापा वा सञ्चार माध्यमले वा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट वजिजापन गर्ने व्यक्ती वा संस्थाले वजिजापनकर्ताको नाम, ठेगाना आधिकारिकताको बारेमा जानकारी नभई वजिजापन गर्न गराउन हुँदैन । (२) कुनै वजिजापनको वषियमा वविद उत्पन्न भई त्यस्तो वजिजापनकर्ताको नाम, ठेगाना पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो वजिजापन गर्ने संस्था वा व्यक्ती नै जम्मेवार हुनेछ ।

१३. नशिलुक वा सहलुयित दरमा वजिजापन गर्नु पर्ने: मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट वपिदको समयमा सर्वसाधारणको हति वा जानकारीको लागि प्रवाह गरिने सूचना वा वजिजापन सञ्चार माध्यमले नशिलुक वा सहलुयित दरमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । वजिजापन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था । १४. वजिजापन बोर्डको गठन: (१) वजिजापनको नयिमन सम्बन्धी काम गर्नको लागि देहाय बमोजमिको एक वजिजापन बोर्डको गठन हुनेछ:- । (क) नेपाल सरकारले नयिक्त गरेको व्यक्ती - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रवधि मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) वजिजापनदाता, वजिजापन एजेन्सी वा वजिजापन प्रसारण र वतिरण गर्ने संघ संस्थाहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रतनिधि दुईजना - सदस्य । (च) उपभोक्ता हक, हतिको क्षेत्त्रमा वा आमसञ्चार क्षेत्त्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभवप्राप्त व्यक्तीहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहति तीनजना - सदस्य । (२) बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट बोर्डले तोकेको कर्मचारीले बोर्डको सचिव भई काम गर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजमिका सदस्यहरुको मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (४) अध्यक्षको पदमा नयिक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले नयिक्त गरेको सम्बन्धित वषियको एकजना वजिज सदस्य र मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य-सचिव रहेको एक सफारिस समिति रहनेछ । सो समितिले दफा १७ बमोजमिको योग्यता पुगेका व्यक्तीहरुमध्येबाट तोकिए बमोजमि खुला प्रतसिपर्धाबाट उपयुक्त व्यक्ती छनोट गरी नयिक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजमिका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा वा बोर्डको हति वपिरति कुनै काम गरेमा वा खराब आचरण भएमा वा कार्यसम्पादन नगरी नषिक्रयि भएमा पदावधि पूरा नहुँदै मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई नजिलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि कुनै सदस्यलाई पद मुक्त गर्नु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि माफकिको मौका दनि पर्नेछ । १५. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) वजिजापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय गरी मन्त्रालयमा सफारिस गर्ने, । (ख) सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने वजिजापनको सामग्री परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने, । (ग) वजिजापन उत्पादन, प्रसारण र वतिरण सम्बन्धी आचार संहिता बनाउने, । (घ) मुलुकको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय हति, सार्वजनिक हति सम्बन्धी वजिजापन निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, ।

(ङ) नभए वा नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने, अमर्यादति, भेदभावजन्य वा यस ऐन वपिरति वजिजापन गरिए वा नगरिएको अनुगमन गर्ने वा गराउने, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (च) वदिशी च्यानलहरुबाट वजिजापनरहति प्रसारण भए वा नभएको अनुगमन गरी कारबाही गर्ने, । (छ) नेपाल सरकार, वजिजापन एजेन्सी, वजिजापनदाता, सञ्चारमाध्यम तथा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने, । (ज) वजिजापन व्यवसाय र व्यवसायीको योग्यता र क्षमता विकास गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा सफारिस गर्ने, । (झ) उपभोक्ता सजगता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ञ) वजिजापनको क्षेत्त्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, । (ट) वजिजापन उत्पादक, निर्माता, वतिरक वा प्रसारकलाई आवश्यक निर्देशन दनि, । (ठ) सञ्चार माध्यमहरुलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हति सम्बन्धी सबै वजिजापन तोकिएको आधारमा बोर्ड मार्फत समानुपातिक रुपमा वतिरण गर्ने, । (ड) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । १६. बोर्डको बैठक र निर्णय: (१) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (३) बोर्डको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतशितभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको माननिन्छ । (४) बोर्डको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दनिन्छ । (५) बैठकको निर्णय अध्यक्ष र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । (६) बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित वषियका वजिजलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १७. अध्यक्षको योग्यता: देहायको व्यक्ती अध्यक्षको पदमा नयिक्त हुन योग्य माननिन्छ:- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) आमसञ्चार, कानून, वजिजापन वा व्यवस्थापन वषियमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासलि गरेको र सो क्षेत्त्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको, । (ग) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (घ) कुनै वदिशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतपितृ नलएको, । (ङ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको । १८. अध्यक्षको पारश्रमिक, सेवाको शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) अध्यक्ष

बोर्डको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ । (२) अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजिको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा वा बोर्डको हति विपरीत हुने कुनै काम गरेमा वा खराब आचरण भएमा वा कार्यसम्पादन नगरी नष्क्रिय भएमा पदावधि पूरा नहुँदै नेपाल सरकारले कारण खुलाई जुनसुकै बखत पदमुक्त गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुअघि सिफाई पेश गर्ने मनासबि माफिकको मौका दनि पर्नेछ ।

(५) अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (६) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्ने, । (ख) बोर्डको बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने, । (ग) बोर्डको बैठकको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) बोर्डको नीति कार्यक्रमहरुको मस्यौदा तयार गर्ने, । (ङ) बोर्डको बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने, । (च) बोर्डको कर्मचारी प्रशासनको कार्य गर्ने, । (छ) बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, । (ज) बोर्डले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका अन्य कार्य गर्ने । १९. अध्यक्षको पद रक्ति हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा अध्यक्षको पद रक्ति हुनेछः- । (क) नजिको पदावधि समाप्त भएमा, । (ख) नजिको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) नजिले नैतिक पतन देखिनि फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, । (घ) नजिले राजीनामा दिएमा, । (ङ) नजिको मृत्यु भएमा, । (च) नेपाल सरकारले दफा १८ को उपदफा (३) बमोजमि पदमुक्त गरेमा । २०. बोर्डको कार्यालय र कर्मचारी: (१) बोर्डको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (२) बोर्डको कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा बोर्डले तोकिए बमोजमि सेवा करारमा कर्मचारी राख्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि करारमा राखिने कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । बोर्डको कोष तथा लेखापरीक्षण । २१. बोर्डको कोष: (१) बोर्डको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) बोर्ड मार्फत वजिापन वतिरण गर्न नेपाल सरकारले छुट्याएको कुल बजेटको तीन प्रतिशत रकम, । तर वजिापन वतिरणमा खर्च हुन नसकेको रकमबाट त्यस्तो रकम कट्टा गर्न पाइने छैन । (३) बोर्डको कोषको रकम कुनै वाणजिय बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) बोर्डको सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) नेपाल सरकार वा सरकारी निकायबाट कोषमा वजिापनको लागि प्राप्त रकममध्ये वजिापनको लागि खर्च भई प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोषमा बचत भएको रकम नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजमि खर्च गर्न सक्नेछ । (६) बोर्डको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. कोषको लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजमि राख्नु पर्नेछ । (२) बोर्डको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-५ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका सञ्चार माध्यमबाट हुने वजिापनको नियमन । २३. प्रदेशस्तरका सञ्चार माध्यमबाट गरिने वजिापनको अनुगमन तथा नियमन: (१) प्रचलित कानून बमोजमि प्रदेश सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन भएका छापा वा वदियुतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने वा भएका वजिापनमा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजमिको मापदण्ड पूरा नगरेको विषयको अनुगमन तथा नियमनको काम प्रदेश कानून बमोजमि सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित प्रदेशमा सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा एक अनुगमन तथा नियमन समिति रहनेछ । अनुगमन तथा नियमन समितिमा अध्यक्षको अतिरिक्त समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमिका बढीमा छजना सदस्य रहने छन् । (३) उपदफा (२) बमोजमिको समितिले अनुगमन गर्दा कसैले वजिापन गर्दा यो ऐन वा यस ऐन बमोजमि बनेको नियम वा मापदण्ड पालना गरेको नपाइएमा कारण उल्लेख गरी त्यस्तो वजिापन संशोधन गर्न, बन्द गर्न वा हटाउन आदेश दिनेछ । त्यसरी दिएको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको आदेशको पालना नगर्ने वा यो ऐन वा यस ऐन बमोजमि बनेको नियम वा मापदण्ड पालना नगरी वजिापन गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजमिको समितिले बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । अनुगमनको क्रममा कसैले वजिापन गर्दा यो ऐन बमोजमि कसूर हुने काम गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजमि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमिको समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । २४. स्थानीय स्तरका सञ्चार माध्यमबाट गरिने वजिापन तथा होर्डिङ्ग बोर्डको अनुगमन तथा नियमन: (१) होर्डिङ्ग बोर्ड वा प्रचलित कानून बमोजमि स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त गरी स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका छापा वा वदियुतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने वा भएका वजिापनमा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजमिको मापदण्ड पूरा नगरेको विषयको अनुगमन तथा नियमनको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन गर्दा कसैले वजिापन गर्दा यो ऐन वा यस ऐन बमोजमि बनेको नियम वा मापदण्ड पालना गरेको नपाइएमा वा अनधिकृत रुपमा होर्डिङ्ग बोर्ड राखेको पाइएमा कारण उल्लेख गरी त्यस्तो वजिापन संशोधन गर्न, बन्द गर्न वा हटाउन आदेश दिनेछ । त्यसरी दिएको आदेशको पालना गर्नु

सम्बन्धति पक्षको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन गर्दा यो ऐन वा यस ऐन बमोजमि बनेको नयिम वा मापदण्ड पालना नगरी वजिजापन गर्ने व्यक्तीवा अनधिकृत रुपमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने वा त्यसमा वजिजापन गर्ने व्यक्तीलाई स्थानीय तहको न्यायकि समतिको आदेशले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । अनुगमनको क्रममा कसैले वजिजापन गर्दा यो ऐन बमोजमि कसूर हुने काम गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तीलाई यस ऐन बमोजमि कारबाही गर्न सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउनेछ । (५) स्थानीय स्तरका सञ्चार माध्यमबाट गरिने वजिजापन तथा होर्डिङ बोर्डको अनुगमन तथा नयिमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावलीको प्रतकिल नहुने गरी सम्बन्धति स्थानीय तहले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । कसूर र सजाय । २५. कसूर र सजाय: (१) कसैले यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ विपरीत वजिजापन गरेमा यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको मानिनेछ ।

(२) कसैले दफा ५ को उपदफा (१) वा (२) प्रतकिल हुने गरी गरेको कसूरमा त्यस्तो कसूर गर्ने गराउनेलाई सो कसूर गरे बापत प्रचलति कानूनले कुनै सजाय हुने रहेछ । भने सोही बमोजमि सजाय गर्नुपर्नेछ र सो नभएमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्नेछ । (३) कसैले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने गराउने व्यक्तीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) दफा ६ बमोजमिको कसूर गर्ने गराउने व्यक्तीलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । (ग) ऐनको दफा ७, ८, ९, १०, ११ वा १२ बमोजमिको कसूर गर्ने गराउने व्यक्तीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । (४) आमसञ्चारको माध्यमबाट यस ऐन विपरीत कुनै वजिजापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण भएकोमा त्यस्तो सञ्चार माध्यमको सम्पादन सम्बन्धी कार्यभार सम्हाल्ने सम्पादकलाई सोही कारणले मात्र यस ऐन बमोजमि सजाय गरिने छैन । तर त्यस्तो सम्पादक नै आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालक भएकोमा यस दफा बमोजमि सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-७ । विविधि । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । २६. सूचीकृत हुनुपर्ने: (१) वजिजापन कारोबार गर्ने सञ्चार माध्यम तथा वजिजापन एजेन्सी तोकिए बमोजमिको विवरण दाखलि गरी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । (२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका वजिजापन कारोबार गर्ने सञ्चार माध्यम यो दफा प्रारम्भ भएको मतिलि एक वर्षभित्र उपदफा (१) बमोजमि सूचीकृत हुनुपर्नेछ । (३) सूचीकृत सञ्चार माध्यम तथा एजेन्सीको वर्गीकरण तोकिए बमोजमि हुनेछ । २७. उजुरी गर्न सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली वा मापदण्ड विपरीत कसैले वजिजापन गरेको पाइएमा त्यसको जानकारी जुनसुकै व्यक्तीले बोर्ड वा दफा २३ को उपदफा (२) बमोजमिको समतिवा स्थानीय तहमा दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त जानकारीको आधारमा बोर्ड, समतिवा स्थानीय तहलाई आफैँ कारबाही गर्ने अधिकार भएकोमा आफैँ र आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएकोमा अधिकार भएको बोर्ड, समतिवा स्थानीय तहमा कारबाहीको लागि पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त उजुरी उपर भएको कारबाहीको जानकारी उजुरीकर्ताले नाम ठेगाना उल्लेख गरी उजुरी दिएको भएमा सम्बन्धति बोर्ड, समतिवा स्थानीय तहले त्यस्तो उजुरीकर्तालाई दनि पर्नेछ । २८. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) दफा २५ को उपदफा (२) बमोजमि प्रचलति कानून अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा त्यस्तो कानूनले तोकेको अदालतबाट सुरु कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा हुनेछ र त्यस्तो कानून बमोजमि सजायको व्यवस्था नभएको कारण यस ऐन बमोजमि मुद्दा चलाउनु पर्ने भएमा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) दफा २५ को उपदफा (३) को खण्ड (क) अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति स्थानीय तहको न्यायकि समतिलाई हुनेछ ।

(३) दफा २५ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्ने अधिकार बोर्डलाई हुनेछ । २९. प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा चलाइने: (१) दफा २५ को उपदफा (२) अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दाको सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि कसूर हुने भई त्यस्तो कसूरमा प्रचलति कानूनमा कुनै खास पक्षले मुद्दा चलाउने गरी व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजमि नै मुद्दा चलाइनेछ । (२) दफा २५ को उपदफा (२) अन्तर्गतको मुद्दामा प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा नचल्ने अवस्था भई यस ऐन बमोजमि मुद्दा चलाउनु पर्दा त्यस्तो मुद्दामा नेपाल सरकार वादी भई चलाइनेछ । सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । ३०. क्षतपूरति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत वजिजापन गरेबाट कसैलाई कुनै कसिमिको क्षतिभएमा वा कुनै गम्भीर असर परेमा वा सर्जक वा सर्ष्टाको अनुमतिवा स्वीकृति निलाई नजिको सरिजनालाई वजिजापनमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले क्षतपूरतिको लागि बोर्ड समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन पर्न आएमा बोर्डले सो नविदन उपर जाँचबुझ गर्दा क्षति पुगेको देखिएमा त्यस्तो नविदकलाई वजिजापनकर्ताबाट मनासबि माफकिको क्षतपूरतिभरि दनि पर्नेछ । ३१. पुनरावेदन: यस ऐन बमोजमिको मुद्दामा नरिणयको जानकारी पाएको मतिलि पैतीस दनिभित्र देहाय बमोजमिका अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ:- । (क) जिल्ला अदालतले सुरु कारबाही र कनिरा गरेको नरिणय उपर सम्बन्धति उच्च अदालतमा, । (ख) बोर्डले गरेको नरिणय उपर जिल्ला अदालतमा, । (ग) अनुगमन तथा नयिमन समतिवा स्थानीय तहले गरेको नरिणय उपर सम्बन्धति जिल्ला अदालतमा । ३२. बोर्ड मार्फत वजिजापन गर्नुपर्ने: (१) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका नकियले लोक कल्याणकारी वा अन्य वजिजापन वा सूचना प्रकाशन

तथा प्रसारण गर्दा बोर्ड मार्फत गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो वजिजापन बापतको रकम बोर्ड मार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायहरुले कुनै वजिजापन वा सूचना तत्काल प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा वजिजापन वा सूचनाको एक प्रति बोर्डलाई उपलब्ध गराई सो बापतको रकम बोर्ड मार्फत भुक्तानी गर्ने गरी कुनै पनि माध्यमबाट वजिजापन वा सूचना प्रकाशन गर्न बाधा पर्ने छैन । ३३. उपसमितिवा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) बोर्डले आफ्नो कार्यमा सहयोग पुर्याउन आवश्यकता अनुसार उपसमितिवा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको उपसमितिवा कार्यदलको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि त्यस्तो उपसमितिवा कार्यदल गठन गर्दा बखत बोर्डले तोके बमोजिम हुनेछ ।